

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Controle Administrativo (Direito Administrativo)

1. Introdução

O **controle administrativo** é um tipo de **controle interno**, ou seja, realizado dentro da própria administração pública. Trata-se de um **controle exercido por um poder sobre ele mesmo**, o que significa que não é possível aplicar esse tipo de controle entre poderes distintos. É, portanto, um mecanismo da administração pública para **fiscalizar seus próprios atos e condutas**.

Um exemplo clássico desse tipo de controle é a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que **a administração pode anular seus próprios atos quando estiverem viciados por ilegalidade, já que atos ilegais não geram direitos**.

Além disso, a administração também pode **revogar atos por razões de conveniência ou oportunidade**, desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e garantida, em todos os casos, a possibilidade de apreciação judicial.

CONTROLE ADMINISTRATIVO - SÚMULA 473 - STF

Súmula 473, STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Essa lógica de controle foi posteriormente incorporada à Lei nº 9.784 de 1999, que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal.

Essa norma reforça o poder da administração de revisar seus próprios atos, o que é conhecido como **autotutela**. A autotutela é justamente essa prerrogativa de anular ou revogar atos administrativos ilegais ou inconvenientes, representando um mecanismo essencial de autocorreção dentro do próprio poder público.

É importante não confundir autotutela com tutela administrativa. Enquanto a autotutela se refere à capacidade da administração pública de revisar os próprios atos, a tutela diz respeito ao controle finalístico que a administração direta exerce sobre a administração indireta.

Trata-se de um acompanhamento que visa garantir que os entes da administração indireta estejam atuando dentro dos limites e finalidades estabelecidos pelo poder público central. Essa distinção é fundamental para compreender corretamente os tipos de controle existentes no âmbito da administração pública.

2. Instrumentos de Controle Administrativo

O controle administrativo pode ocorrer **de ofício**, quando a **própria administração pública age por iniciativa própria para revisar, anular ou revogar atos**, mesmo sem qualquer solicitação externa.

Essa ação espontânea faz parte da sua prerrogativa de controle interno. No entanto, esse controle **também pode ser provocado**, ou seja, realizado **a partir de uma solicitação feita por alguém externo à administração**, geralmente um cidadão que deseja ver apurada alguma irregularidade ou obter uma resposta formal do poder público.

Nesse tipo de controle provocado, é necessário que o cidadão utilize **instrumentos** específicos para formalizar sua demanda. Não se trata de uma simples mensagem informal, como um aplicativo de mensagens ou um e-mail qualquer. Existe um **conjunto de instrumentos legais adequados para provocar a atuação administrativa**, garantindo a formalidade e o devido processamento da solicitação.

Os principais instrumentos utilizados para esse fim são o **direito de petição, a reclamação administrativa, a representação, o recurso administrativo e o pedido de reconsideração**.

Embora esses não sejam os únicos mecanismos previstos na doutrina e no ordenamento jurídico, são os mais recorrentes em provas e na prática administrativa. Vale destacar que, no campo doutrinário, não há um consenso absoluto quanto aos conceitos de cada um desses instrumentos, havendo diferentes interpretações.

Ainda assim, é possível alcançar um bom desempenho nos exames e uma compreensão adequada da matéria a partir dos conceitos amplamente aceitos.

2.1. Direito de Petição

O **direito de petição** é **assegurado constitucionalmente** e garante ao cidadão a **possibilidade de se dirigir aos órgãos públicos para defender direitos ou denunciar ilegalidades ou abusos de poder**.

Ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, o qual estabelece que **todos têm direito de peticionar aos poderes públicos, independentemente do pagamento de taxas**, com o objetivo de proteger direitos ou questionar ações administrativas indevidas.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Esse direito permite tanto solicitações formais, como o pedido de uma licença para construir, quanto denúncias de irregularidades.

Ao exercer esse direito, o cidadão tem garantido o acesso direto à administração pública, utilizando um meio legítimo para se manifestar, reivindicar ou questionar.

2.2. Reclamação Administrativa e Representação

A **reclamação administrativa** é um instrumento utilizado quando **a administração pública pratica um ato considerado ilegal, e essa ilegalidade resulta em uma lesão direta a um direito do interessado**.

Esse tipo de manifestação é motivado por uma violação concreta que atinge diretamente quem reclama. Em outras palavras, a reclamação ocorre quando um cidadão percebe que foi **pessoalmente prejudicado por um ato administrativo ilegal** e busca, por meio de procedimento formal, que a própria administração reveja ou corrija esse ato.

A **representação**, embora também esteja relacionada a **atos ilegais**, apresenta uma diferença fundamental: ela é **usada quando a ilegalidade não causa prejuízo direto ao cidadão que apresenta a manifestação, mas sim a terceiros ou à coletividade**.

Trata-se, portanto, de uma forma de controle exercida em defesa do interesse público ou de direitos alheios, que visa provocar a atuação da administração diante de irregularidades que comprometem o bem comum ou os direitos de outras pessoas.

Essa distinção entre reclamação administrativa e representação pode ser melhor compreendida com um exemplo. Imagine um caso ocorrido no município de Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa, Paraíba. Suponha que o município tenha lançado um edital de licitação com o objetivo de adquirir tênis escolares para os alunos da rede municipal de ensino.

No entanto, o edital impõe uma cláusula restritiva que determina que apenas empresas com sede em Bayeux podem participar do certame. Essa exigência, sem qualquer justificativa técnica ou legal, configura uma restrição indevida à competitividade, ferindo os princípios da ampla concorrência e da isonomia.

Se uma empresa localizada fora de Bayeux, como em João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo ou Recife, for impedida de participar da licitação por conta dessa cláusula, e essa empresa for diretamente afetada pela restrição, ela poderá apresentar uma reclamação administrativa. Isso porque houve uma lesão direta ao seu direito de concorrer em igualdade de condições no processo licitatório.

A ilegalidade do edital atinge seu interesse de forma objetiva e concreta, o que justifica o uso da reclamação como instrumento de provocação do controle administrativo.

Caso, por outro lado, um cidadão ou entidade observe essa ilegalidade no edital, mas não seja diretamente prejudicado por ela, poderá apresentar uma representação, atuando em defesa do interesse público ou dos direitos de terceiros que estão sendo violados.

Ambas as ferramentas são importantes formas de participação do cidadão no controle dos atos administrativos e permitem que a própria administração reveja condutas ilegais, corrigindo falhas sem necessidade imediata de intervenção judicial.

A diferença entre reclamação administrativa e representação pode ser ainda mais bem compreendida com um novo exemplo envolvendo a mesma situação anterior.

Trata-se do mesmo edital de licitação lançado pelo município de Bayeux para a compra de tênis escolares destinados aos alunos da rede pública municipal. O edital continua apresentando a cláusula que restringe a participação apenas a empresas com sede em Bayeux, o que configura uma limitação indevida à ampla concorrência.

Agora, imagine alguém que não tem qualquer interesse direto na licitação, como um professor de direito administrativo que, em um momento de lazer, decide ler editais de licitação por curiosidade ou hábito profissional. Ao se deparar com a cláusula restritiva, ele percebe que há ali uma ilegalidade clara.

Mesmo sem ser dono de fábrica de sapatos, sem ter intenção de participar da licitação e sem sofrer qualquer prejuízo direto com a restrição imposta, ele reconhece que aquilo está errado e sente que não pode ignorar a situação.

Nesse caso, como ele não foi pessoalmente lesado, mas percebe uma violação aos direitos de terceiros ou da coletividade, o instrumento adequado para provocar o controle administrativo é a representação.

Ao apresentar uma representação, ele age como um representante da sociedade, alertando a administração pública sobre a irregularidade e solicitando que ela tome providências para corrigir o problema.

É justamente por essa razão que o nome do instrumento é representação: ele representa o interesse coletivo ou de terceiros que não têm condições de se manifestar diretamente ou que nem sequer sabem que estão sendo prejudicados. A atuação nesse caso não depende de uma relação direta com o fato, mas de uma percepção de que há uma ilegalidade que compromete o interesse público.

Portanto, enquanto a reclamação administrativa é usada por quem teve um direito próprio violado por um ato ilegal da administração, a representação é utilizada por quem, mesmo não sendo diretamente atingido, deseja provocar a administração a agir diante de uma ilegalidade que afeta outros ou o interesse coletivo.

Essa distinção é fundamental para o correto uso dos instrumentos de controle administrativo.

2.3. Recurso Administrativo

O **recurso administrativo** é um dos instrumentos mais relevantes dentro do controle administrativo, pois garante ao cidadão ou ao servidor público o **direito de questionar decisões proferidas no âmbito da administração pública**.

A regra geral nesse contexto é o chamado recurso **hierárquico próprio**, que decorre da existência de uma relação de hierarquia entre os agentes ou órgãos envolvidos.

O recurso hierárquico próprio ocorre quando, por exemplo, um agente público de primeiro grau aplica uma penalidade de demissão a um servidor, e este, inconformado com a decisão, recorre a um agente de segundo grau.

Esse tipo de recurso assegura o chamado duplo grau de jurisdição na esfera administrativa, garantindo que o interessado tenha, no mínimo, duas instâncias para a apreciação do seu caso. A Lei nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece que o interessado pode ter acesso a até três instâncias administrativas.

Assim, é possível que uma decisão seja revista pela instância superior uma ou até duas vezes, dependendo da estrutura da administração e da previsão normativa.

O recurso hierárquico próprio pode se dar tanto entre agentes, como entre órgãos. Por exemplo, se uma secretaria específica toma uma decisão, e houver previsão normativa, o interessado pode recorrer ao ministério ao qual a secretaria está vinculada ou, ainda, em última instância, à presidência da República, desde que isso esteja previsto.

Essa possibilidade de escalonamento mostra a existência clara da hierarquia dentro da estrutura administrativa.

Em contraste, existe o **recurso hierárquico impróprio**, que se diferencia justamente por não decorrer de uma relação de hierarquia. Apesar do nome, esse tipo de recurso não se apoia em uma hierarquia direta entre os entes envolvidos.

Ele se configura quando uma decisão é tomada por um órgão da administração indireta, como uma autarquia, e o interessado recorre a um órgão da administração direta, como o ministério ao qual a autarquia está vinculada.

O recurso hierárquico impróprio só é possível quando há previsão legal expressa, já que, nesses casos, não existe subordinação hierárquica entre as partes. Por isso, é um tipo de recurso menos comum e de aplicação restrita.

Um exemplo seria o caso em que uma autarquia toma uma decisão que não agrada o cidadão, e este, respaldado por uma norma específica, recorre ao ministério supervisor. Como não há relação de hierarquia entre autarquias e ministérios, a possibilidade desse recurso se concretizar depende exclusivamente da autorização prevista em lei.

Dessa forma, o recurso administrativo, seja ele hierárquico próprio ou impróprio, desempenha papel fundamental na garantia de revisão das decisões administrativas, reforçando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da eficiência no âmbito da gestão pública.

2.4. Pedido de Reconsideração

O **pedido de reconsideração** é um instrumento utilizado para **solicitar que a mesma autoridade que tomou uma determinada decisão reveja seu posicionamento**.

Trata-se de uma forma de tentar reverter uma decisão sem necessariamente acionar uma instância superior. Quando alguém é afetado por uma decisão administrativa e deseja que ela seja revista, pode optar por recorrer ou, alternativamente, apresentar um pedido de reconsideração diretamente à autoridade responsável pela decisão.

inicial.

Esse pedido, portanto, é dirigido à própria autoridade que proferiu o ato impugnado, com a intenção de convencê-la a mudar de ideia. O interessado expõe seus argumentos, aponta eventuais equívocos ou omissões e solicita que a decisão seja reavaliada. O objetivo é persuadir a autoridade a rever sua posição com base em fundamentos novos ou melhor justificados.

Contudo, é importante destacar uma particularidade prevista na Lei nº 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Nessa legislação, não há necessidade de formular um pedido de reconsideração separado. Isso porque a análise de reconsideração ocorre automaticamente no momento em que o recurso é apresentado.

Em vez de encaminhar o recurso diretamente à instância superior, o interessado o envia à mesma autoridade que tomou a decisão inicial. Essa autoridade, então, tem o dever de reavaliar sua própria decisão antes que o recurso seja repassado para o segundo grau.

Esse procedimento automático funciona da seguinte forma: ao receber o recurso, a autoridade de primeiro grau dispõe de um prazo de cinco dias para reconsiderar ou não sua decisão. Se ela decidir reconsiderar, a questão é resolvida ali mesmo, sem necessidade de encaminhamento a uma instância superior.

O processo é encerrado com a nova decisão e comunicada ao interessado. Caso a autoridade não mude de posição dentro desse prazo, o próprio órgão de primeiro grau encaminha o recurso à autoridade competente da instância superior, para que o julgamento seja feito.

É fundamental ter atenção ao fato de que esse funcionamento automático da reconsideração se aplica especificamente à Lei nº 9.784. Em outros diplomas legais, como a Lei nº 8.112, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, ou nas leis estaduais e municipais de processo administrativo, o procedimento pode ser diferente.

Nesses casos, pode haver previsão expressa de um pedido formal de reconsideração, com regras e prazos distintos. Por isso, é sempre importante observar qual norma rege o processo em questão, para entender se a reconsideração será feita de forma automática ou se dependerá de um requerimento específico por parte do interessado.



Tome nota!

Instrumentos:

- **Direito de Petição:** Direito que o cidadão tem de peticionar;
- **Reclamação Administrativa:** Ilegalidade - Lesão a direito do interessado;
- **Representação:** Ilegalidade - Lesão a direito de terceiro ou da coletividade;
- **Recurso Administrativo:** Duplo grau de jurisdição - hierárquico próprio ou impróprio;
- **Pedido de Reconsideração:** Perante a mesma autoridade que tomou a decisão.

Resumo

1. Controle Administrativo

- É um controle interno, realizado pela própria administração pública sobre seus próprios atos.
- Não se aplica entre poderes distintos.

- Base jurídica: Súmula 473 do STF e Lei nº 9.784/1999.
 - Permite a anulação de atos ilegais e a revogação de atos por conveniência ou oportunidade.
- Conceito relacionado: Autotutela.
 - Administração pode rever seus próprios atos.
- Diferença com tutela administrativa:
 - Tutela: controle finalístico da administração direta sobre a indireta.

2. Formas de Controle Administrativo

- Pode ser exercido:
 - De ofício: iniciativa da própria administração.
 - Por provocação: quando é solicitado por um cidadão.

3. Instrumentos do Controle Administrativo Principais instrumentos usados pelos cidadãos para provocar o controle:

- Direito de Petição
 - Previsto no art. 5º, CF/88.
 - Garante a qualquer pessoa o direito de solicitar algo ou denunciar ilegalidades à administração, sem pagamento de taxas.
 - Exemplo: requerimento de licença para construir.
- Reclamação Administrativa
 - Usada quando há ato ilegal que causa lesão direta ao direito do interessado.
 - Exemplo: empresa impedida de participar de licitação por cláusula restritiva indevida no edital.
- Representação
 - Também baseada em ato ilegal, mas a lesão é a direito de terceiros ou da coletividade.
 - Exemplo: cidadão denuncia cláusula ilegal em edital, mesmo sem ser afetado diretamente.
 - Diferença entre reclamação e representação:
 - Reclamação: lesão ao próprio direito do autor.
 - Representação: lesão a direito alheio ou interesse público.
- Recurso Administrativo
 - Usado para contestar decisões dentro da administração.
 - Recurso hierárquico próprio:
 - Decorre da relação de hierarquia entre agentes ou órgãos.
 - Garante, no mínimo, o duplo grau de jurisdição.
 - Até três instâncias permitidas pela Lei nº 9.784/1999.
 - Recurso hierárquico impróprio:
 - Não há relação de hierarquia (ex.: administração indireta para direta).
 - Só pode ocorrer se previsto em lei.
- Pedido de Reconsideração
 - Pedido para a mesma autoridade que proferiu a decisão.
 - Objetivo: convencer a autoridade a mudar de ideia com novos argumentos.
 - Na Lei nº 9.784/1999, a reconsideração é automática:
 - Ao apresentar um recurso, o órgão de primeiro grau tem 5 dias para reconsiderar a decisão.

- Se reconsiderar, o processo é encerrado.
- Se não reconsiderar, o recurso segue para o segundo grau.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
